事件番号　令和６年（ワ）第１８４７号

損害賠償請求事件（国賠）

原　　告　越川雅史

被　　告　村越祐民、市川市

令和８年５月４日

千葉地方裁判所　民事第３部合議４係　御中

求釈明申立書

被　告　　村　越　祐　民

被告村越は、今後予定される人証調べに先立ち、訴訟関係を明瞭にし、争点及び尋問事項を整理するため、被告市川市に対する下記各事項の求釈明を申し立てる。

第１　釈明を求める事項

1. 被告市川市は、令和５年２月１５日に甲第６号証及び甲第７号証を「撤回」したとされるが、当該「撤回」の理由及び意味を明らかにされたい。

2. 上記「撤回」について、被告市川市は、同日時点において、甲第６号証及び甲第７号証の基礎となった職員申告、調査資料又は庁内認識が存在しなかったことを認める趣旨で行ったものと説明するのか。また、同各文書の記載内容が事実に反するものであったこと、又は原告が主張するような「捏造」であったことを認める趣旨で行ったものと説明するのかを明らかにされたい。

3. 被告市川市は、本件パワーハラスメントに関する職員申告について、従前「９名」と説明している（甲第４号証及び甲第５号証）。他方、乙Ｂ第９号証によれば、当時、本件パワーハラスメントに関する申告又は報告に係る職員は１１名存在したものと理解される。そうであれば、被告市川市が一貫して「９名」と説明している理由、ならびに上記１１名のうち「９名」に含まれない２名に係る申告個表の有無及びその取扱いを明らかにされたい。

4. 被告市川市が、甲第６号証及び甲第７号証の記載について「誇張」があったと整理する場合、その「誇張」の対象となる記載部分を明らかにされたい。

5. 甲第２４号証は、９名の職員がアンケートで申告した内容について、越川議員から個々の職員が実際に受けた言動であり、事実に基づくものであると認識している旨を記載する一方で、「退職した職員」、「病気休暇を取得した職員」、「不眠や高血圧の薬を服用している職員」については、確認が不十分な中で公表したことについて「誇張」があったことから謝罪した旨を記載している。また、訴外副

市長松丸多一は、令和５年２月２７日、同号証と謝罪を含む一連の答弁内容との間に「整合のとれない内容」がある旨答弁しつつ、同号証については撤回されておらず、公文書として存在している旨答弁したものと理解される（甲第２１号証）。他方、被告市川市は、令和８年４月２０日付裁判所加筆版不法行為一覧表において、退職した職員の存在は証明可能である旨を記載しているものと理解される。以上を踏まえ、被告市川市のいう「誇張」及び「整合のとれない内容」とは、上記各職員の存在自体を否定する趣旨なのか、それとも、当時の確認手続、原告の言動との因果関係、表現の程度又は評価の問題を指す趣旨なのかを明らかにされたい。

6. 前項における被告市川市の「誇張」及び「整合のとれない内容」に関する整理と、令和４年６月６日に原告へ手交された答弁要項である乙Ａ第２１号証の記載内容との関係を明らかにされたい。

第２　申立ての理由

原告は、被告市川市による甲第６号証及び甲第７号証の撤回、並びに訴外総務部長植草耕一による議会答弁上の謝罪（甲第４号証及び甲第５号証）を、本件各発信・発言が虚偽又は相当性を欠くことの根拠として援用しているものと理解される。

他方、被告市川市は、本件訴訟において乙A各号証を提出しており、これらは本件各発信・発言の真実性又は相当性に関わる資料であると理解される。

そのため、上記撤回、謝罪及び「誇張」が具体的に何を意味するのかは、人証調べに先立ち、争点及び尋問事項を整理するうえで確認を要する。また、その意味が明確になれば、人証調べにおける確認事項を必要な範囲に限定することができ、審理の迅速かつ的確な進行にも資する。

なお、本申立ては、共同被告間の責任追及を目的とするものではないことを念のため申し添える。

以　上